

Extinguir medida antidumping definitiva aplicada sobre as importações brasileiras de eletrodos de grafite originárias da China.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, inciso V do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019 e com base no art. 3º, § 2º, do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo SEI 12120.100066/2018-59, conduzido de acordo com os procedimentos previstos na Resolução nº 29, de 7 de abril de 2017, da Câmara de Comércio Exterior, resolve:

Art. 1º Ficam indeferidos os pleitos de prorrogação da suspensão do direito antidumping de que trata a Resolução nº 5, de 28 de janeiro de 2015, da Câmara de Comércio Exterior, que prorrogou o direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, aplicado às importações brasileiras de eletrodos de grafite menores, originárias da República Popular da China., comumente classificadas nos itens 8545.11.00 (usinados) e 3801.10.00 (não usinados) da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM.

Art. 2º. Torna-se pública, com base nos fatos constantes no Anexo I, a extinção do direito antidumping definitivo de que trata o art. 1º, tendo em vista o decurso do prazo da suspensão estabelecida na Resolução nº 66, de 21 de setembro de 2018, da Câmara de Comércio Exterior, sem determinação expressa de reaplicação de direitos ao final do período de suspensão.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

MARCOS PRADO TROYJO

ANEXO I

1. RELATÓRIO

O Parecer SEI Nº 14/2019/CGIP/SDCOM/SECEX/SECINT-ME apresenta as conclusões da Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público ("SDCOM") advindas do processo de avaliação de interesse público referente ao pleito de prorrogação da suspensão da medida antidumping definitiva aplicada sobre as importações brasileiras de eletrodos de grafite menores, com diâmetro de até 450mm (18 polegadas), de qualquer comprimento, montados ou desmontados, dos tipos utilizados em fornos elétricos, comumente classificados nos itens 8545.11.00 (usinados) e 3801.10.00 (não usinados) da Nomenclatura Comum do Mercosul ("NCM"), respectivamente, originários da República Popular da China.

Importante mencionar que os Decretos nº 9.679, de 2 de janeiro de 2019, e nº 9.745/2019, de 8 de abril de 2019, alteraram a estrutura regimental do Ministério da Economia, atribuindo competência à SDCOM para exercer as atividades de Secretaria do Grupo de Interesse Público ("GTIP"), até então exercidas pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda ("SAIN"). Mais especificamente, o art. 96, XVIII, do Decreto nº 9.745/2019 prevê, como competência da SDCOM, propor a suspensão ou alteração de aplicação de medidas antidumping ou compensatórias em razão de interesse público.

Destaca-se ainda que a avaliação de interesse público de que trata este documento visa a verificar se houve modificações dos elementos que embasaram a tomada de decisão da Resolução CAMEX nº 66, publicada em 21 de setembro de 2018, que decidiu suspender por 1 (um) ano a medida antidumping definitiva aplicada.

1.1 Histórico da investigação antidumping de eletrodos de grafite

Em 9 de abril de 2009, foi publicada a Resolução CAMEX nº 19, determinando a aplicação de direito antidumping definitivo sob a forma de alíquota específica fixa de US\$ 2.259,46/ton, por um prazo de até 5 anos, sobre as importações brasileiras de eletrodos de grafite menores, com diâmetro de até 450 mm (18 polegadas), de qualquer comprimento, usinados ou não usinados, montados ou desmontados, dos tipos utilizados em fornos elétricos, comumente classificados nos itens 8545.11.00 e 3801.10.00 da NCM, originários da China.

Em 9 de dezembro de 2013, a Graftech Brasil Participações Ltda. ("Graftech") protocolou pedido de revisão do direito antidumping aplicado, com base no art. 106 do Decreto nº 8.058/2013. Tendo sido apresentados elementos suficientes que indicavam que a extinção do direito antidumping aplicado às importações mencionadas levaria muito provavelmente à continuação do dumping e à retomada do dano dele decorrente, foi publicada a Circular SECEX nº 14, de 4 de abril de 2014, determinando, com base no Parecer DECOM nº 11, de 4 de abril de 2014, o início do processo de revisão do direito antidumping então em vigor.

Por meio da Resolução CAMEX nº 5, de 28 de janeiro de 2015, a medida foi prorrogada por um prazo de 5 anos (isto é, com vigência até 30 de janeiro de 2020) a todos os produtores/exportadores chineses, na mesma alíquota específica, conforme quadro abaixo.

OrigemProdutor/ExportadorMedida Antidumping Definitiva (em US

Balança
Comercial
(ton)

/t)/<p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Medida Antidumping Definitiva (%)</p> </td> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">China</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Todos</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">2.259,46</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">145,3</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Vale lembrar que, em 1º de julho de 2015, a Graftech protocolou pleito solicitando a extensão da medida antidumping mencionada às importações de eletrodos de grafite menores provenientes dos Emirados Árabes Unidos e do Reino Unido. A Graftech fundamentou seu pedido na prática de circunvenção prevista no art. 121, II, do Decreto nº 8.058/2013, alegando que os exportadores dos Emirados Árabes Unidos e do Reino Unido estariam realizando importações de eletrodos de grafite menores não usinados (classificados na subposição 3801.10 do Sistema Harmonizado) originários da China e realizando apenas a etapa de usinagem em seu território, o que resultaria no eletrodo de grafite usinado (classificado na subposição 8545.11 do SH) exportado ao Brasil. Em 15 de fevereiro de 2016, a pedido da própria Graftech, o processo de revisão anticircunvenção foi encerrado, sem análise do mérito.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Como referência, adotou-se, na investigação de	
--	--

interesse público de que trata esse documento, o período de análise da continuação ou retomada do dano examinado no processo de revisão de final de período (P1 a P5) e os períodos subsequentes até maio de 2019, de modo a dimensionar os impactos advindos da suspensão da medida de defesa comercial por razões de interesse público:

P1 - outubro de 2008 a setembro de 2009 P2 - outubro de 2009 a setembro de 2010 P3 - outubro de 2010 a setembro de 2011 P4 - outubro de 2011 a setembro de 2012 P5 - outubro de 2012 a setembro de 2013 P6 - outubro de 2013 a setembro de 2014 P7 - outubro de 2014 a setembro de 2015 P8 - outubro de 2015 a setembro de 2016 P9 - outubro de 2016 a setembro de 2017 P10 - outubro de 2017 a setembro de 2018 P11 - outubro de 2018 a maio de 2019
--

1.2 Primeira avaliação de interesse público

Em 28 de março de 2018, foi publicada a Resolução CAMEX nº 20, que, nos termos da Nota Técnica SEI nº 21/2018/COPOL/SUREC/SAIN-MF, de 6 de agosto de 2018 e da Nota Técnica SEI nº 36/2018/COGAC/SUPROC/SEPRAC-MF, de 15 de agosto de 2018, determinou a instauração de processo de avaliação de interesse público.

Além da pleiteante do interesse público, a empresa Gusa Nordeste S.A. ("Gusa"), habilitaram-se no processo a petionária da medida de defesa comercial Graftech e as empresas consumidoras do produto, quais sejam ArcelorMittal S.A. ("ArcelorMittal"), Cosmetal Ltda. ("Cosmetal"), Companhia Siderúrgica Nacional S.A. ("CSN"), Cia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa S.A. ("Ferbasa"), Gerdau S.A. ("Gerdau") e Höganäs Brasil Ltda ("Höganäs").

Ao final da avaliação de interesse público, foi emitida a Nota Técnica nº 21/2018/COPOL/SUREC/SAIN-MF e, nos termos da Resolução CAMEX nº 66, publicada em 21 de setembro de 2018, a medida foi suspensa, pelo prazo de 1 (um) ano, com base nos seguintes elementos:

Inadequação do escopo da medida antidumping em vigor, uma vez que a indústria nacional já não estaria produzindo os eletrodos de grafite não usinados, e apenas realizando a usinagem, transformando-os em eletrodos de grafite usinados.

A proteção tarifária dos eletrodos usinados já seria elevada em comparação aos não usinados, o que acabaria por incentivar a importação de não usinados e a realização de apenas a etapa usinagem em território brasileiro.

As restrições à oferta nacional, com alta probabilidade de exercício unilateral de poder de mercado por parte da monopolista nacional.

As restrições contratuais unilaterais, impostas pela indústria nacional, vigentes à época da avaliação.

O cenário de restrição de fornecimento global do produto, com concorrência restrita a poucos fornecedores, e alta dos preços internacionais.

1.3 Presente pleito de prorrogação da suspensão da medida de defesa comercial por interesse público

No dia 21 de junho de 2019, a Graftech, também petionária da medida antidumping, protocolou pedido de prorrogação por mais 1 (um) ano da suspensão do direito definitivo aplicado. A Graftech esclareceu que o pedido de prorrogação da suspensão "não prejudica que, seja feito, a qualquer momento, pedido de reaplicação da medida antidumping, a depender do cenário nacional e mundial e de outros fatores que podem afetar a Graftech".

A petição da Graftech traz as seguintes informações:

O período caracterizado por redução na oferta e alta nos preços de eletrodos de grafites no mundo teria mudado. Após setembro de 2018, quando ocorreu a suspensão da medida antidumping até então em vigor, os preços mundiais de eletrodos de grafite teriam sofrido significativa redução, justificável pela expectativa de aumento da oferta no mercado mundial, em especial na China. Segundo a Graftech, este aumento de capacidade deve fazer com que a oferta de eletrodos supere a demanda, levando a China a aumentar suas exportações no segundo semestre de 2019 e, consequentemente, pressionando os preços de eletrodos para baixo no mercado internacional.

O retorno à normalidade do mercado mundial (a partir de outubro de 2018) e a suspensão da exigibilidade da medida antidumping (a partir de setembro de 2018) teria resultado em um crescimento significativo das importações brasileiras de eletrodos de grafite, em especial aquelas feitas de forma spot ou por contratos de curto prazo. Apesar da perda nesse tipo de vendas, a Graftech sustentou que, em razão das restrições de preço, não sendo em

Graftech sustentou que, em razão dos contratos de longo prazo ainda em vigor, esta situação seria, no curto prazo, contornável.

Pelo lado da indústria doméstica, a prorrogação da suspensão a partir de 21/09/2019 evitaria "a extinção sumária da medida antidumping" e permitiria que a Graftech apresente pedido de revisão de final de período do direito antidumping até 30/9/2019, tendo em vista que o direito antidumping está previsto para vigorar até 30/1/2020. Com isso, seria possível avaliar com mais precisão os impactos que a volta à normalidade do mercado mundial causa e causará na indústria doméstica, nos importadores e consumidores brasileiros, bem como os elementos de interesse público analisados pela Resolução CAMEX nº 66/2018.

A não existência do direito antidumping poderia "quebrar" um elo essencial da cadeia, em que as empresas brasileiras teriam dificuldades em acessar o produto no mercado mundial, pois não possuiriam plataforma global para negociar a compra de produto como as multinacionais.

A Graftech teria inserido em seu Planejamento Estratégico 2018/2019 planos de investimento em melhoria da eficiência e modernização de seu processo de produção.

Na mesma data, a Gerdau também solicitou a prorrogação, por mais 1 (um) ano, da suspensão na medida, fundamentando-se nos seguintes elementos:

Os eletrodos de grafite seriam materiais essenciais na produção de todos os produtos siderúrgicos fabricados pela Gerdau e não possuiriam substituto.

A produção de eletrodos de grafite seria bastante restrita, devido principalmente à escassez de sua matéria-prima principal, o coque-agulha, extraído de poucas minas no mundo. A escassez deste insumo teria sido ainda mais acentuada em decorrência de sua aplicação alternativa em baterias de lítio, um mercado em expansão com um aumento da escala de produção de veículos elétricos.

Haveria risco de desabastecimento da demanda nacional, situação agravada diante da ausência de capacidade exportadora de tradicionais países fornecedores, e do direito antidumping que inviabilizava as importações de eletrodos da China.

A alta dos preços e escassez de eletrodos de grafite no mercado mundial teriam sido amenizadas ao final de 2018, quando a Gerdau teria notado a existência de eletrodos menores disponíveis para a importação em origens como Índia, Turquia e Rússia. Entretanto, os volumes disponíveis ainda seriam reduzidos e não seriam capazes de se apresentarem como ameaça ao único produto nacional.

Em 8 de julho de 2019, foi, então, publicada a Circular SECEX nº 42, dando abertura ao processo de avaliação de interesse público relativa à prorrogação da suspensão de medida de defesa comercial aplicada e concedendo prazo de 30 dias para recebimento das manifestações.

1.4 Manifestações das partes interessadas

Além da Graftech e da Gerdau, somente a Gusa se manifestou nos autos, solicitando a prorrogação da suspensão da medida de defesa comercial definitiva aplicada.

Para a Gusa, a Resolução CAMEX nº 66 (que determinou a suspensão, por 1 ano, do direito antidumping) teria acertadamente atestado que a Graftech mantinha a principal parte da etapa fabril fora do Brasil, realizando no país apenas a usinagem, estágio final do processo produtivo de eletrodos de grafite. Tal fato retiraria da Graftech condição necessária para ser beneficiária da proteção da legislação antidumping.

Alegou também que, após a suspensão da medida de defesa comercial, o mercado teria se pulverizado, proporcionando oportunidades comerciais igualitárias, muitas vezes até melhores do que as ofertadas por produtores chineses. Nesse sentido, deu o exemplo da Misano Middle East (empresa dos Emirados Árabes Unidos), que cobraria preço mais competitivo que a própria empresa chinesa IMM Group, objeto da medida comercial.

A Gusa, por meio das telas do Comexstat, comparou as estatísticas de importação dos seis primeiros meses do ano de 2018 (422.159 Kg), quando vigorava a medida antidumping, com os seis primeiros meses do ano de 2019 (517.978 Kg), quando a medida estava suspensa. O aumento de 13,5% no consumo de eletrodos não teria representado uma modificação ou migração da origem de importação do bem, e sim apenas uma gradativa recuperação do mercado industrial.

2. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

Antes de adentrar à análise, vale recordar que a avaliação de interesse público de que trata esse documento visa a verificar se houve modificações dos elementos que embasaram a tomada de decisão da Resolução CAMEX nº 66, publicada em 21 de setembro de 2018, que decidiu suspender por 1 (um) ano a medida antidumping definitiva aplicada.

2.1 Natureza do produto sob análise

2.1.1 Características do produto sob análise como insumo ou produto final

O produto sob análise são os eletrodos de grafite menores, com diâmetro de até 450mm (18 polegadas)

eletrodos de grafite menores, com diâmetro de até 40mm (1 1/2 polegadas), de qualquer comprimento, usinados ou não usinados, montados ou desmontados, dos tipos utilizados em fornos elétricos, comumente classificados nos itens NCM 8545.11.00 (eletrodos de grafite usinados) e 3801.10.00 (eletrodos de grafite não usinados), originários da China.

Conforme exposto no Parecer DECOM nº 6/2009 (que recomendou a aplicação da medida de defesa comercial ao produto ora em análise), os eletrodos de grafite menores possuem forma cilíndrica e, em geral, conduzem eletricidade para produzir o calor necessário para derreter sucata metálica e/ou refinar o aço. A qualidade das matérias-primas, em conjunto com outras características, tal como diâmetro e comprimento, determina a quantidade de corrente elétrica que pode passar pelo eletrodo de grafite.

Ainda de acordo com informações contidas no referido Parecer, a qualidade dos eletrodos de grafite menores não permite uma segmentação do mercado, uma vez que os produtos possuem a mesma aplicação, qual seja, utilização em fornos para fusão primária, fornos panela (refino aço), fundições e outras aplicações como produção de fertilizantes e refratários.

De acordo com informações da Nota Técnica nº 21/2018/COPOL/SUREC/SAIN-MF (que recomendou a suspensão da aplicação da medida de defesa comercial por razões de interesse público), os eletrodos de grafite menores são fabricados a partir da transformação de duas matérias-primas (o coque calcinado de petróleo e piche de alcatrão) através de 5 etapas: (i) moagem, mistura e extrusão; (ii) cozimento; (iii) impregnação; (iv) grafitação; e (v) usinagem, conforme descrito abaixo:

O referido processo produtivo, o qual leva, em média, dois meses, divide-se em cinco etapas:

i) Moagem, mistura e extrusão: as matérias-primas são classificadas, pesadas, misturadas e um processo de extrusão é utilizado para formar o que se chama de eletrodos verdes - corpos cilíndricos sólidos com dimensões próximas das requeridas pelo produto final.

ii) Cozimento: o objetivo dessa etapa é a eliminação de todos os voláteis existentes no eletrodo verde e a coqueificação da fase sólida do piche. Isso é conseguido pelo aquecimento lento e controlado dos eletrodos verdes até 800° C. A duração do processo de cozimento dependerá do produto final que se deseja produzir. Em geral, o tempo de cozimento é medido em semanas;

iii) Impregnação: tem como objetivo preencher a porosidade existente na estrutura dos eletrodos cozidos. É obtida com a impregnação sob pressão com piche de petróleo seguida de nova operação de cozimento a 800° C (recozimento).

iv) Grafitação: nessa etapa se dá a transformação da estrutura cristalina do carbono em grafite. O produto é aquecido a temperaturas superiores a 3.000°C e fisicamente ocorre a transformação do coque em grafite. A vantagem do grafite é que se trata de material que é um excelente condutor de eletricidade.

v) Usinagem: nessa última etapa do processo, os eletrodos são usinados em dimensões e tolerâncias padronizadas, de acordo com normas brasileiras e internacionais. Essa fase pode ser considerada como uma fase de acabamento do produto. Trata-se do ajuste do diâmetro exterior, faces e usinagem do soquete para encaixe dos pinos de conexão. Os pinos de conexão passam, basicamente, pelo mesmo processo de produção dos eletrodos de grafite. Os eletrodos de grafite não usinados, após serem submetidos ao processo de usinagem e juntamente com os pinos de conexão, são montados, em processo denominado "PRECET" (operação onde o pino de conexão é enroscado em um dos lados do eletrodo de grafite). A usinagem desses produtos é de alta precisão, com parâmetros de especificação muito apertados, requerendo equipamentos de precisão e elevado grau de tecnologia.

Vale lembrar que, conforme alegado pela Graftech em seu pedido de abertura de revisão por circunvenção mencionado na seção 1.1. acima, a usinagem (última etapa do processo produtivo de eletrodos de grafite menores usinados) "pode ser considerada como uma fase de acabamento do produto".

Nesse sentido, a figura obtida no sítio eletrônico da Brasil Carbon (empresa importadora e distribuidora de grafites em geral), deixa bastante evidente que a usinagem é a fase final do processo produtivo total de eletrodos de grafite menores (disponível em: http://brasilcarbon.com.br/inc/download.php?arquivo=..ecat/e-cat_lw.pdf>).

Importante ainda mencionar que, na verificação in loco realizada durante a avaliação de interesse público que suspendeu o direito antidumping (verificação in loco esta realizada em 13 de junho de 2018), foi constatado que a Graftech, a partir de 1° de maio de 2014, passou a importar eletrodos de grafite não usinados (principalmente do México, que dispõe de preferência de tarifária de 100% na exportação desse produto ao Brasil) e a realizar apenas a usinagem em território nacional.

Conforme informações adquiridas do site da Graftech International, o grupo econômico Graftech possui unidades de manufatura na França, Espanha, Estados Unidos e México. No Brasil, atualmente, possui apenas um Machine Shop (centro de usinagem) e um escritório de vendas, ambos localizados em Candeias (Bahia).

A Graftech, em questionário apresentado na investigação, explica como foi essa mudança em seu processo produtivo:

processo produtivo, por exemplo, esse parágrafo:

">"Conforme exposto ao longo do processo e verificado in loco pela então SAIN, a partir de 1º de maio de 2014, a Graftech passou a importar barras de grafite não usinadas (classificadas na NCM 3801.10.00), principalmente do México, e realizar a usinagem a transformando em Eletrodo de Grafite Menor (classificado na NCM 8545.11.00) no Brasil. (...) A decisão da empresa em reestruturar o processo produtivo decorreu dos altos custos (principalmente com energia e matérias primas) para a fabricação das barras de grafite no país. (...) Além disso, essa reestruturação permitiu uma integração mais eficiente do Brasil em cadeia global de valor regional, pois integrou o Brasil com o México (grande produtor de eletrodos de barras de grafite não usinadas). Certamente, esta integração não deverá estar limitada ao México, mas a todas as outras origens produtoras de barras de grafite." [grifo nosso]

">Ademais, consoante a Nota Técnica nº 21/2018/COPOL/SUREC/SAIN-MF, a usinagem das barras de grafite é realizada para aprimorar a condutividade elétrica do produto e permitir a conexão vertical de uma barra de eletrodos em outra. Tal conexão acontece, por exemplo, na aplicação dos eletrodos em fornos elétricos a arco usados na produção de aço, os quais são, em geral, compostos por 3 fases com 3 barras cada, conectadas entre si, como mostra a figura disponível na Nota Técnica nº 21/2018/COPOL/SUREC/SAIN-MF, tirada de CANDIDO, M.R. Aplicação da Transformada de Wavelet na análise da qualidade de energia em fornos elétricos a arco. USP, 2008.

">Nos autos do processo da investigação original de defesa comercial, a Graftech afirmou que 20% da produção total de aço no Brasil é obtida via uso de fornos elétricos a arco, que utilizam eletrodos de grafite.

">Diante do acima exposto, é possível afirmar que o produto em tela é considerado insumo para a cadeia produtiva de aço. Resta incontroverso, ainda, que a Graftech, petionária de medida de defesa comercial, não mais produz eletrodos de grafite não usinados no Brasil, e tão somente realiza a usinagem deste produto importado, transformando-o em eletrodo de grafite usinado.

">Tal conclusão está em consonância com a Nota Técnica nº 21/2018/COPOL/SUREC/SAIN-MF e, no âmbito do procedimento simplificado de avaliação de interesse público de que trata esse documento, não foram identificadas alterações no mercado, ocorridas desde a decisão pela suspensão, que possam impactar na revisão dessa decisão.

">2.1.2 Essencialidade do produto final

">Sendo o produto sob análise um insumo, cumpre verificar se o produto final ao qual se destina é considerado essencial para os usuários.

">Como dito, os eletrodos de grafite são utilizados na cadeia produtiva de aço. Segundo a Gerdau, todos os seus produtos de aço utilizariam eletrodos de grafite em sua produção e, apesar de testes já conduzidos pelo setor com outros materiais, não haveria substitutos aos eletrodos de grafite para sua aplicação na produção de aço.

">Os produtos de aço são utilizados para aplicações diversas, como, por exemplo:

">Transporte: na produção de carros, caminhões, ônibus, trens, metrô, navios, motocicletas.

">Construção Civil: em construção civil tanto como parte das obras quanto como material principal. A utilização de aço permite, por exemplo, maior liberdade nos projetos de arquitetura, maior área útil, flexibilidade, compatibilização com outros materiais.

">Energia: em hidrelétricas, termelétricas e nucleares, torres de transmissão, transformadores, equipamento de extração de petróleo, perfuratrizes e caçambas para mineração.

">Embalagens: embalagens de aço são utilizadas pela indústria em geral para conservação e transporte de alimentos, produtos químicos e agrícolas, tintas, gases de cozinha e industriais, evitando contaminação e permitindo a reciclagem das próprias embalagens.

">Agricultura: em arados, semeadeiras, ceifadeiras, colheitadeiras, silos de armazenagem, dentre outros equipamentos utilizados para aumentar a eficiência agrícola.

">Bens de capital: o aço está presente nos diversos estágios das cadeias produtivas, desde a fabricação das máquinas aos produtos finais como eletrodomésticos.

">No mesmo sentido, a Nota Técnica nº 21/2018/COPOL/SUREC/SAIN-MF afirmou que:

">"O produto objeto eletrodos de grafite é essencial na produção siderúrgica de produtos do aço com utilização em fornos elétricos. Além de sua variada representatividade no custo total de produção dos produtos siderúrgicos, não há qualquer produto substituto e trata-se de insumo essencial para ampla gama de produtos siderúrgicos afetados." [grifo nosso]

">Assim, há elementos para concluir que os eletrodos de grafite podem ser considerados essenciais na cadeia produtiva do aço e, no âmbito do procedimento simplificado de avaliação de interesse público de que trata esse documento, não foram identificadas, nesse quesito, alterações no mercado desde a decisão pela suspensão, que possam alterar

essas conclusões.

2.2 Cenário internacional do mercado do produto

2.2.1. Outras origens com produtos similares

A análise de produtos similares de outras origens busca verificar a disponibilidade de alternativas ao fornecimento do produto objeto da medida de defesa comercial. Para tanto, verifica-se a existência de fornecedores do produto igual ou substituto em outras origens para as quais a medida antidumping ou compensatória não foi aplicada. Nesse sentido, é necessário considerar também a viabilidade de importação dessas eventuais origens.

Sobre esse tópico, a Gerdau argumentou que, antes de 2018, haveria uma escassez generalizada de eletrodos de grafite decorrentes da superprodução mundial de aço. Entretanto, com o desenvolvimento da chamada "guerra comercial" entre grandes potências mundiais e que tem o setor siderúrgico como um de seus principais objetos, as perspectivas de expansão do consumo de aço se reduziram. Dessa forma, conforme informações da Gerdau, a partir de 2018, constatou-se certo alívio na grande pressão que a demanda pela produção de aço vinha exercendo e, nesse sentido, verificou-se a existência de eletrodos de grafite menores, disponíveis na Índia, Turquia e Rússia, ainda que sem qualquer volume disponível para negociação.

A Graftech corroborou a informação de que a partir de 2018 teria surgido a expectativa de aumento da oferta mundial do produto e, com base em matéria veiculada pela Bloomberg, afirmou que haveria um aumento de 40% na capacidade de produção de eletrodos de grafite em 2019 e 2020.

A Gerdau informou que a capacidade mundial de produção de eletrodos de grafite menores seria de aproximadamente 1.640 kton/ano, dividida da seguinte forma:

Origem	Capacidade (kton/ano)
Mundo	1.640
China	750
Índia	165
Japão	161
Estados Unidos da América	147
Alemanha	78
Resto do mundo	339
Total	1640

Para além da análise dos dados de produção global, faz-se necessário caracterizar a capacidade exportadora dos principais países, a fim de avaliar se a produção é capaz de ser direcionada para exportação. Assim, tem-se, nos quadros a seguir, os quinze principais exportadores de eletrodos de grafite menores em 2018, conforme as informações do site Trade Map:

Países Exportadores	Volume (ton)	Participação nas exportações mundiais	Preço FOB (US
Mundo	1.088.213		
China	337.000	31%	8.749,00 33.470,53
Países Baixos	160.375	15%	740,00 11.821,76
Japão	104.705	10%	7.269,00 8.527,89

	Mundo	1.088.213			
1	China	337.000	31%	8.749,00	33.470,53
2	Países Baixos	160.375	15%	740,00	11.821,76
3	Japão	104.705	10%	7.269,00	8.527,89

4	Espanha	102.694	9%	9.214,00 8.786,17
5	Índia	81.198	7%	13.116,007.546,99
6	Rússia	47.447	4%	6.817,00 -3.044,02
7	França	40.472	4%	8.077,00 2.390,42
8	Alemanha	36.829	3%	10.926,001.008,89
9	Malásia	26.213	2%	8.949,00 1.859,93
10	Áustria	26.065	2%	9.493,00 2.283,48
11	México	23.738	2%	4.493,00 -4.072,51
12	Polónia	16.332	2%	3.369,00 -1.735,65
13	Estados Unidos	15.954	1%	9.564,00 -5.081,82
14	Lituânia	15.696	1%	8.938,00 808,89
15	Eslovênia	10.474	1%	3.348,00 -615,08

Países VolumeParticipaçãoPreço FOB (US[*Math Processing Error*] 7.173,03, para R\$ 45.938,52, o que representou um aumento de 540% no preço. I Exportadores(ton) nas preço é um indício de que o mercado vem realmente passando por limitações quanto ao fornecimento de eletrodos. Esse exportaçõesprecariedade do abastecimento das indústrias consumidoras desse bem." mundiais

Por fim, ressalta-se que não foram prestadas, no âmbito do procedimento simplificado de avaliação sobre a prorrogação de defesa comercial de que trata esse documento, informações por parte da Graftech de que esta tenha voltado ou que grafite não usinados no curto prazo no Brasil. Nesse sentido não foram identificadas, nesse quesito, alterações no me suspensão, que possam impactar na revisão dessa decisão.

2.5. Condições de demanda do produto

2.5.1. Qualidade do produto

Não foram identificadas questões relacionadas à qualidade do produto.

2.5.2. Tecnologia do produto

Não foram identificadas questões relacionadas à tecnologia do produto.

2.5.3. Práticas anticompetitivas no mercado do produto

Nesse tópico, cumpre verificar se há condenações e/ou investigações em curso de práticas anticompetitivas no m unilaterais quanto colusivas).

O Processo Administrativo nº 08012.009264/2002-71 foi instaurado pela então Secretaria de Direito Econômico do Minis existência de cartel internacional, com efeitos no Brasil, entre produtores de eletrodos de grafite mundiais, entre e documentos encaminhados à SDE/MJ traziam cartas de diversas empresas de eletrodos de grafite, declarando que reduzido número de fornecedores internacionais e ao monopólio da Graftech no Brasil, os preços eram similares com cartel internacional, apresentando-se, no entanto, um aumento de competitividade ao final do período, em decorrênc chinesas no mercado internacional de eletrodos de grafite, o que teria enfraquecido, de certa forma, o cartel internaciona

Em 6 de outubro de 2014, a Superintendência-Geral do CADE ("SG") remeteu os autos ao Tribunal Administrativo pa condenação dos Representados, inclusive a Graftech Brasil. Segundo a Nota Técnica emitida pela SG, o líder de mercad preço de mercado em sua área de atuação, ficando os demais integrantes condicionados a seguir esse preço. Ainda, ní capacidade e os produtores japoneses deveriam reduzi-las.

Em 14 de outubro de 2015, no entanto, o Tribunal Administrativo CADE determinou o arquivamento do caso, sem cond ocorrência de prescrição intercorrente do caso.

Diante do exposto, no âmbito do procedimento simplificado de avaliação sobre a prorrogação da suspensão ou extinç que trata esse documento, não foram identificadas, nesse quesito, alterações no mercado, ocorridas desde a decisão pe revisão dessa decisão.

2.6. Condições de custo e preço

As informações de custo e preços usadas nessa avaliação foram retiradas do Questionário de Interesse Público fornecido

2.6.1. Representatividade do custo do produto sob análise

A Gerdau informou os custos totais relacionados à fabricação de [CONFIDENCIAL], conforme quadro abaixo: [CONFIDEN

Como é possível observar, o custo relativo das empresas consumidoras de eletrodos de grafite tem crescido nos ú mesmo com a suspensão da medida de defesa comercial em outubro de 2018 (referente ao final do período P10).

2.6.2. Evolução do preço do produto sob análise

Conforme dados de compras fornecidos pela Gerdau, nesse processo, os preços médios da indústria doméstica e d razão entre ao valor total das aquisições sobre as respectivas quantidades compradas. [CONFIDENCIAL]

Baseando-se no quadro acima, pode-se verificar que, a partir outubro de 2017, quando se encerra P9, houve um eletrodos de grafite, tanto nacionais quanto importados. Ao comparamos P7 a P11, o preço do produto nacional aument aumentou em 408%.

2.6.3. Impactos na cadeia a jusante

Nesse tópico, busca-se analisar, de modo mais amplo, a repercussão da imposição de medidas de defesa comercial produtiva, observando possíveis impactos.

Nesse contexto, a Gerdau informou que o preço superior de aquisição de eletrodos de grafite no mercado brasileiro do setor siderúrgico, sob o risco de perderem a sua competitividade nacional e internacional. Sobre essa afirmação, conforme esse processo, temos o quadro que se segue: [CONFIDENCIAL]

O quadro acima demonstra que a despeito de um aumento de [CONFIDENCIAL] no preço médio das aquisições de ele esta empresa aumentou seu consumo desse bem em [CONFIDENCIAL], evidenciando quão inelástico é o preço de eletr inelasticidade evidencia que, mesmo com o aumento do preço cobrado, a indústria consumidora aumentou suas aqu crescimento de sua produção.

Além disso, deve-se lembrar que a Gerdau trouxe aos autos trechos da Nota Técnica nº 21 /2018/COPOL/SUREC/SAIN Hoganas relatam exigência ou recusa para o fornecimento de eletrodos de grafite por parte da Graftech.

Ainda, a Gerdau afirmou que, diante de um cenário de escassez da matéria prima, da gravação da principal origi concentrado do mercado nacional de eletrodos de grafite, a Gerdau teria sido forçada a revisar suas políticas de compr de alternativas, a Gerdau teria sido forçada a [CONFIDENCIAL].

Com relação às suas vendas, a Graftech informou, no mesmo sentido, que:

“a GrafTech entende que no curto prazo essa situação pode ser contornável pela empresa, e que a empresa poderia a normalidade do mercado, em razão de contratos de longo prazo em vigor. Os contratos de longo prazo, enquanto exist mercado podem deixar de serem praticados) poderiam de alguma forma tentar sustentar, pelo menos, parte das perdas de curto prazo.” [grifos nossos]

Assim, no âmbito do procedimento simplificado de avaliação de que trata esse documento, verifica-se que o aume continua impactando as empresas consumidoras desse bem, uma vez que o produto tende a ser inelástico com relação :

2.7. Efeitos esperados da medida de defesa comercial na indústria doméstica e impactos a montante

2.7.1. Impactos na cadeia a montante

Uma vez que a produção nacional de eletrodos não usinados foi encerrada em maio de 2014, o abastecimento dos integralmente feito por meio de importações. Não foram trazidos, portanto, quaisquer impactos à cadeia à montante d defesa comercial.

2.7.2. Impactos sobre a indústria doméstica

Neste tópico, busca-se avaliar os efeitos da medida de defesa comercial e de sua suspensão sobre a indústria doméstica

A esse respeito, a Graftech informou que com o teria havido um retorno à normalidade do mercado mundial (a partir suspensão da exigibilidade da medida antidumping (a partir de setembro de 2018), resultaria em crescimento signifi eletrodos de grafite menores com preços em queda nos meses mais recentes. Nesse contexto, a Graftech afirmou:

“Na prática essa retomada do mercado mundial e das exportações chinesas para o Brasil fez com que a Graftech pe contratos de curto prazo (por exemplo, [CONFIDENCIAL]). Com relação a alguns contratos de longo prazo, por serem que os clientes aloquem as compras em outros mercados, dessa forma, em vez de adquirir da Graftech Brasil para cons de outra planta da Graftech, localizada em outro país, para consumo neste país.”

Apesar das perdas nas vendas de curto prazo, a Graftech ponderou que, por enquanto, essa situação seria contornável, vigentes. A indústria doméstica entende, por outro lado, que os investimentos chineses pela ampliação da capacidade i impactar, no longo prazo, os indicadores financeiros da indústria doméstica. Acrescenta-se, por fim, que no âmbito do p sobre a prorrogação da suspensão ou extinção da medida de defesa comercial de que trata esse documento, nã alterações no mercado, ocorridas desde a decisão pela suspensão, que possam impactar na revisão dessa decisão.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise dos elementos de fato e de direito apresentados neste processo de avaliação de interesse público suspensão da medida antidumping definitiva aplicada sobre eletrodos de grafite menores, originárias da China, not

Existem dois tipos de eletrodos de grafite menores cobertos pela medida antidumping: 8545.11.00 (eletrodos i usinados).

b. Os eletrodos de grafite menores são insumo essencial para a cadeia produtiva de aço.

c. Apesar de testes já conduzidos pelo setor com outros materiais, não há substitutos aos eletrodos de g de aço.

d. A Graftech, peticionária de medida de defesa comercial, não mais produz eletrodos de grafite n realiza a usinagem deste produto importado, transformando-o em eletrodo de grafite usinado.

e. A China é a responsável por 46% produção mundial de eletrodos de grafite. A China tam mundo, em 2018, tanto de eletrodos usinados (31% das exportações totais) quanto de ní totais).

f. De 2008 a 2018, as importações totais de eletrodos de grafite tiveram um crescime eletrodos, tem-se que o crescimento nas importações foi causado pelas importaçã apresentaram um crescimento de 527% no período. Essa trajetória de queda nas ii usinados e o crescimento dos não usinados pode ser explicada, em grande medid produtivo adotado pela Graftech.

g. A Graftech, em contraponto aos demais importadores de eletrodos de grafite relacionadas na Espanha, no México, na França e nos Estados Unidos, o q pagamento do direito antidumping, que só se aplica às importações da Chin

h. Do total das importações brasileiras de eletrodos de grafite não usinados realizadas pela Graftech. Em 2015, as importações da Graftech representam 93% das importações desse produto. De lá para cá, o peso da Graftech nas importações desse produto, mas, ainda assim, representa mais de [CONFIDENCIAL] do total.

i. Do total das importações brasileiras de eletrodos de grafite não usinados que os principais importadores de eletrodos de grafite usinados.

j. Diante da recente crise de desabastecimento no mercado nacional de eletrodos de grafite não usinados para concluir que a China é a principal fonte de abastecimento do produto para o Brasil, sendo as importações de eletrodos de grafite não usinados, nos volumes nacionais do aço.

k. Há medidas antidumping aplicadas a eletrodos de grafite não usinados originários da China pela Índia e pelos Estados Unidos em face das exportações indianas de eletrodos de grafite não usinados, medida antidumping e medida compensatória contra os produtos originários da China.

l. As alíquotas do Imposto de Importação dos eletrodos de grafite não usinados durante todo o período de análise são inalterados durante todo o período de análise. O imposto sobre os eletrodos não usinados em 2%. O imposto sobre os eletrodos de grafite não usinados é maior que a praticada em 93% dos países que a alíquota de eletrodos não usinados é menor OMC.

m. Tal diferença nas alíquotas dos Impostos de Importação dos eletrodos de grafite não usinados (10%) e os não usinados (2%) sobre os eletrodos não usinados em território brasileiro.

n. Em consulta ao site da UNCTAD sobre barreiras comerciais, fitossanitárias e 12 barreiras ao comércio de produtos de grafite.

o. O direito antidumping está suspenso por 5 anos), estando suspenso.

p. O mercado de eletrodos de grafite não usinados é concentrado ao longo do tempo de dano, mantendo-se os pontos do índice H.

q. O encerramento da necessidade de importação de eletrodos de grafite não usinados para o Brasil, desse bem e para o Brasil, mais em se considerar se aplica tan originários do Brasil nacional dos

r. Não foram realizadas importações de grafite não usinados para o Brasil que possam ser utilizados para a produção de grafite no Brasil.

s.

